主題精選：退稅 📝 未讀
共收錄 5 篇文章。
1. 徵收免稅及重購退稅之用意
發布日期: 2024-03-28
內文
• (一) 立法目的：
土地（房屋）徵收或土地（房屋）出售時，如扣除稅費，將無法以其餘額購買同一地段、同一
品質及同一面積之土地（房屋），因此給予免除或退還稅費。
• (二) 相關規定：
1. 土地徵收，免徵土地增值税（土地稅法第39條第1項）。
2. 房地徵收，免徵房地合一所得稅（所得稅法第4條之5第1項第3款）。
3. 自用住宅用地、自營工廠用地或自耕農業用地出售後，重購退還土地增值稅（土地稅法第
35條）。
4. 自住房地出售後，重購退還房地合一所稅（所得稅法第14條之8）。
5. 建築改良物之徵收，其補償費按重建價格估定，不扣除折舊費用（土地徵收例第31條第1
項）。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 房地合一稅重購退稅之條件
發布日期: 2023-05-23
內文
首先，根據所得稅法第14條之8規定：
1. 先賣後買（申請退稅）：出售自住房屋、土地依第十四條之五規定繳納之稅額，自完成移
轉登記之日或房屋使用權交易之日起算二年內，重購自住房屋、土地者，得於重購自住房
屋、土地完成移轉登記或房屋使用權交易之次日起算五年內，申請按重購價額占出售價額
之比率，自前開繳納稅額計算退還。
2. 先買後賣（申報扣抵）：個人於先購買自住房屋、土地後，自完成移轉登記之日或房屋使
用權交易之日起算二年內，出售其他自住房屋、土地者，於依第十四條之五規定申報時，
得按前項規定之比率計算扣抵稅額，在不超過應納稅額之限額內減除之。
3. 前二項重購之自住房屋、土地，於重購後五年內改作其他用途或再行移轉時，應追繳原扣
抵或退還稅額。
其申請退稅條件茲整理如下：
1. 設籍：本人或配偶、未成年子女辦竣戶籍登記並居住。
2. 用途：該房屋出售前1年內無出租、供營業或執行業務使用。
3. 產權：建物產權須為本人或其配偶所有。
4. 期間：不論先賣後買或先買後賣，其移轉登記(權利)日相距2年內。
5. 申請：登記(交易)日次日起5年內申請退稅；先買後賣可於申報時直接扣抵。
6. 限制：重購於登記(交易日)後5年內改作其他用途
或再行移轉時，應追繳原扣抵或退還稅額。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 房地合一稅之重購退稅
發布日期: 2022-11-15
內文
小曾於111年11月1日以2,000萬元購買臺北市A房地，後於同年11月30日以1,500萬出售臺北市B
房地，房地合一稅應納稅額為94萬元，請問小曾在符合哪些條件下，得辦理重購退稅？又退
稅額為多少？
• (一) 重購退稅條件
1. 戶籍：個人或其配偶、未成年子女於A、B房地皆辦竣戶籍登記並居住。
2. 用途：A、B房地無出租、供營業或執行業務。
3. 時間：個人於先購買自住房屋、土地（A房地）後，自完成移轉登記之日或房屋使用權交
易之日起算二年內，出售其他自住房屋、土地者（B房地）。小曾於111年11月1日先購，於
同年11月30日後售，符合兩年內之要件。
4. 申請：於重購自住房屋、土地完成移轉登記或房屋使用權交易之次日起算五年內申請。
5. 產權：本人或其配偶。
• (二) 退稅額度
1. 依規定申報時，得按重購價額占出售價額之比率計算扣抵稅額，在不超過應納稅額之限額
內減除之。
2. 〔94萬元×（重購價額2,000萬元÷出售價額1,500萬元）〕，在不超過出售房地的應納稅額
額度94萬元內，全數應納稅款94萬元扣除「重購自住房地扣抵稅額」後，無須再自行繳
納稅額。
3. 但應注意重購之自住房屋、土地，於重購後五年
內改作其他用途或再行移轉時，應追繳原扣抵或退
還稅額。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 土地增值稅與房地合一稅之重購退稅比較
發布日期: 2022-10-11
內文
各位同學好
今日專欄整理有關自用住宅（房、地）重購退稅之優惠比較，茲整理如下：
自用住宅重購退稅優惠比較表
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

5. 退稅之請求權時效
發布日期: 2022-05-26
內文
• (一) 稅捐稽徵法之退稅：
因適用法令、認定事實、計算或其他原因之錯誤，致溢繳稅款者，納稅義務人得自繳納之日起
十年內提出具體證明，申請退還；屆期未申請者，不得再行申請。但因可歸責於政府機關之錯
誤，致溢繳稅款者，其退稅請求權自繳納之日起十五年間不行使而消滅（稽§28Ⅰ）。析言之：
1. 可歸責於納稅義務人之錯誤：自繳納之日起十年間不行使而消滅。
2. 可歸責於政府機關之錯誤：自繳納之日起十五年間不行使而消滅。
• (二) 土地增值稅之重購退稅：
土地所有權人出售其自用住宅用地、自營工廠用地或自耕之農業用地，另行購買使用性質相同
之土地者，依法退還其出售土地所繳之土地增值稅（平§44Ⅰ）。
土地增值稅之重購退稅非屬適用法令、認定事實、計算或其他原因之錯誤，因此不適用稅捐稽
徵法第28條有關退稅之規定。
土地增值稅之重購退稅，法無明定退稅請求權之時效，因此適用行政程序法第131條規定，即
公法上請求權因十年間不行使而消滅。
• (三) 房地合一所得稅之重購退稅：
個人出售自住房屋、土地依規定繳納之稅額，自完成移轉登記之日或房屋使用權交易之日起算
二年內，重購自住房屋、土地者，得於重購自住房屋、土地完成移轉登記或房屋使用權交易之
次日起算五年內，申請按重購價額占出售價額之比率，自前開繳納稅額計算退還（所§14-
8Ⅰ）。
房地合一所得稅之重購退稅非屬適用法令、認定事實、計算或其他原因之錯誤，因此不適用稅
捐稽徵法第28條有關退稅之規定。
房地合一所得稅，法有明文規定退稅請求權之時
效，即自重購房地完成移轉登記之次日起五年間不

行而消滅。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下